مكتب سنا الحق للمحاماة والاستشارات القانونية
Sana Al Haq Advocates & Legal Consultants — دبي

قلم القيد
تم توقيع تدريجي
27/10/2026

التاريخ: 26/10/2026
المرجع: SH/CIV/2026/207

صُدرت جلسة ١٨/١١/٢٠٢٦

صحيفة دعوى مستحقات عقد مقاولة

مقدمة إلى: محكمة دبي الابتدائية — الدوائر المدنية

المدعية	شركة بنيان الربى للمقاولات العامة ذ.م.م، رخصة تجارية رقم 000000، دبي (المقاول).
المدعى عليه	سلطان خليفة المهيري، مواطن، هوية رقم 784-1979-0000000-0، دبي (صاحب العمل).

الوقائع: بموجب عقد مقاولة بمبلغ مقطوع مؤرخ 12/01/2026 تعهدت المدعية بإنشاء فيلا للمدعى عليه في العوير الأولى بقيمة (1,480,000) درهم خلال ثمانية أشهر من استلام الموقع في 02/02/2026، بإشراف مكتب المرسام للاستشارات الهندسية، واعتُمد أمر التغيير رقم (1) بقيمة (46,500) درهم. وبعد إنجاز الأعمال أصدر الاستشاري شهادة الإنجاز في 21/09/2026 مثبتاً فيها تاريخ الإنجاز الفعلي (المرفق 2)؛ وقدمت ضمان الصيانة البنكي في 22/09/2026، وصدرت شهادة الدفع النهائية رقم (8) في 24/09/2026 (المرفق 3). وتسلم المدعى عليه الفيلا في 05/10/2026 بعد إنجاز الملاحظات، وامتنع عن السداد رغم إنذاره رسمياً في 12/10/2026.

الأسانيد القانونية

1. أُبرم العقد قبل نفاذ قانون المعاملات المدنية الصادر بالمرسوم بقانون اتحادي رقم (25) لسنة 2025 في 01/06/2026، فيحكمه القانون الاتحادي رقم (5) لسنة 1985، إذ لا يسري الأخير على ما سبقه من تصرفات وفقاً للبند (1) من المادة (4) منه.

2. توافرت في العقد أركان المقاولة التي نصت عليها المواد من (872) إلى (874) من القانون الاتحادي رقم (5) لسنة 1985، إذ تعهدت المدعية بتقديم المادة والعمل لقاء بدل محدد وفي مدة محددة.

3. تنص المادة (885) على أن "يلتزم صاحب العمل بدفع البدل عند تسليم المعقود عليه إلا إذا نص الاتفاق أو جرى العرف على غير ذلك"، وحدد البند (9) من العقد أجل الدفعة النهائية بـ(14) يوماً من شهادة الدفع والمحتجزات بـ(30) يوماً من شهادة الإنجاز.

4. صدر أمر التغيير رقم (1) برضا المدعى عليه، فيُراعى بشأنه الاتفاق الجاري عملاً بالبند (2) من المادة (887) من القانون ذاته.

الطلبات

م	البند	المبلغ (درهم)
1	صافي الدفعة النهائية بموجب شهادة الدفع رقم (8)	167,850
2	المحتجزات (10%) المستحق الإفراج عنها	152,650
	الإجمالي	**320,500**

مع الفائدة القانونية (5%) سنوياً من تاريخ المطالبة حتى السداد التام، والرسوم والمصروفات وأتعاب المحاماة.

وكيل المدعية — المحامي/ مازن وليد الشحي

مكتب سنا الحق للمحاماة
Sana Al Haq Advocates
دبي — الإمارات

مكتب المرسام للاستشارات الهندسية
Al Mirsam Engineering Consultants — دبي

التاريخ: 21/09/2026
المرجع: MRS/CC/2026/031

شهادة إنجاز الأعمال (الاستلام الابتدائي)

المشروع	إنشاء فيلا سكنية (طابق أرضي وملحق خدمات وسور) — القطعة رقم (000000) — العوير الأولى — دبي
المالك	سلطان خليفة المهيري
المقاول	شركة بنيان الربى للمقاولات العامة ذ.م.م
العقد	عقد مقاولة بمبلغ مقطوع مؤرخ 12/01/2026 بقيمة (1,480,000) درهم — استلام الموقع: 02/02/2026 — مدة التنفيذ: ثمانية أشهر

نشهد بصفتنا الاستشاري المشرف على المشروع بأننا أجرينا بتاريخ 17/09/2026 معاينة مشتركة للأعمال بحضور ممثل المقاول، وتبين أنها أُنجزت وفقاً للمخططات والمواصفات المعتمدة وأصبحت صالحة للاستعمال في الغرض المخصص لها، فيما عدا الملاحظات البسيطة المدونة أدناه التي لا تحول دون الاستلام، ويلتزم المقاول بإنجازها في المدة المحددة لها.

تبدأ فترة الصيانة ومدتها (12) شهراً من تاريخ الإنجاز الفعلي المبين أدناه، ويظل المقاول مسؤولاً خلالها عن إصلاح ما يظهر من عيوب وفقاً لشروط العقد.

تاريخ الإنجاز الفعلي: ١٤/٩/٢٠٢٦

قائمة الملاحظات (النواقص):

١- تسرب مياه بسيط أسفل مغسلة حمام الضيوف ٢- إعادة دهان أجزاء من السور الخارجي ٣- تركيب مقابض خزائن المطبخ — تُنجز خلال ١٤ يوماً من تاريخه

المهندس المشرف — كريم فؤاد الحلبي

ممثل المقاول — م. أنس طارق الخطيب

مكتب المرسام للاستشارات الهندسية
Al Mirsam Engineering Consultants
دبي

شهادة الدفع النهائية رقم (8)

المشروع: فيلا سكنية — القطعة رقم (000000) — العوير الأولى — دبي

المالك: سلطان خليفة المهيري — المقاول: شركة بنيان الربى للمقاولات العامة ذ.م.م — عقد المقاولة المؤرخ 12/01/2026.

م	البيان	المبلغ (درهم)
1	قيمة العقد الأصلية (مبلغ مقطوع)	1,480,000
2	أمر التغيير رقم (1) المعتمد في 14/04/2026 (مظلة مواقف وأعمال تبليط إضافية)	46,500
3	إجمالي قيمة الأعمال المنجزة (100%)	1,526,500
4	يُخصم: المحتجزات (10%) ١٥٢,٦٥٠ — ك.ع	~~125,650~~
5	صافي قيمة الأعمال بعد خصم المحتجزات	1,373,850
6	يُخصم: الدفعات المسددة بموجب الشهادات من (1) إلى (7)	1,206,000
	صافي المستحق للمقاول بموجب هذه الشهادة (الدفعة النهائية)	**167,850**

أُعدت هذه الشهادة على أساس الحساب الختامي للأعمال المنجزة بعد إصدار شهادة الإنجاز، وبعد مراجعة الكميات المنفذة على الطبيعة.

تُسدد الدفعة النهائية خلال (14) يوماً من تاريخ هذه الشهادة وفقاً للبند (9/3) من العقد، ويُفرج عن المحتجزات المبينة في البند (4) أعلاه خلال (30) يوماً من تاريخ شهادة الإنجاز المؤرخة 21/09/2026، مقابل ضمان الصيانة البنكي وفقاً للبند (9/4) من العقد.

مهندسة الكميات — نادية سمير عوض

المهندس المشرف — كريم فؤاد الحلبي

مكتب المرسام للاستشارات الهندسية
Al Mirsam Engineering Consultants
دبي